שֶׁיּוֹצִיאוּ פֵּרוֹת שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם אוֹ אֲפִלּוּ יוֹתֵר בְּלִי עֲבוֹדַת הָאֲדָמָה תַּחְתֵּיהֶם כְּלָל, נִטְעָה לוֹמַר דִּכְהַאי גַּוְנָא לֹא אָסְרָה הַתּוֹרָה, וְלָכֵן בָּאָה אַזְהָרָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ עַל פֵּרוֹת הָאִילָן שֶׁאָסוּר לְבָצְרָם כְּכָל הַשָּׁנָה. עוֹד יֵשׁ בָּזֶה כִּי מֻחְמָלַת הָאֵל עַל הָעֲנִיִּים בִּשְׁנַת הַשְּׁבִיעִית שֶׁאֵין לָהֶם מַה לֶּאֱכֹל וְלֹא יְכוֹלִים לְהַשְׁכִּיר עַצְמָן שֶׁאֵין עֲבוֹדַת הָאָרֶץ מְצוּיָה, אָסַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִלְקֹט פֵּרֵי הָאִילָן לְבַעַל הַבַּיִת כִּבְכָל שָׁנָה, אֶלָּא יַפְקִירֵם לְכָל הַצָּרִיךְ וְיֹאכְלוּ הָעֲנִיִּים וְיִשְׂבְּעוּ, וְלָכֵן 'אֶת עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר' (עיין אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רכב-רכו).

מראה מקומות עיין מצוה שכ"ו.

משנה הלכות

זמני גידולי שביעית. ולאוין אלו אינם בשנת השמיטה דוקא, אלא תלוי בגידולי שביעית, מה שגדל קודם שביעית, כל אחד לפי מה שיתבאר שיעורו, מותר לקצור אף בשביעית, ומה שגדל בשביעית אף לאחר שביעית אסור לקצור ולבצור[ג]. ודין הירקות שהולכין בתר לקיטתן ובתר עונת המעשר כל אחד לפי שיעורו, עיין ברמב"ם[ד]. ודין קדושת שביעית בכלל, ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' רכ"ז) לענין אתרוג.

תשמישי פירות שביעית ומכירתן. פירות שביעית אסור לשנותם מברייתם, דבר שדרכו לאכול חי אוכל חי, מבושל אוכל מבושל[ה]. ואין מאכילין מאכל אדם לבהמה[ו], ואסור לרפאות מהם ד'לאכלה' אמר רחמנא ולא לרפואה[ז]. ואסור להפסיד בכלל פירות שביעית בכל אופן שהוא[ח]. מיהו פירות שביעית שלו הם לכל דבר כגון לענין קידושין ואתרוג וכיוצא בזה שצריך להיות שלו[ט]. מכרן תופסים הדמים ואינם יוצאין מקדושתן[י].

ביעור פירות שביעית. ויש עוד דין ביעור בפירות שביעית. ועיין ברמב"ם[יא] וברמב"ן[יב] אי מדאורייתא או דרבנן.

פירות עכו"ם בשביעית. ונחלקו רבותינו הפוסקים ז"ל אי בפירות עכו"ם בארץ ישראל שייך דין שביעית, עיין במהרי"ט (סי' מ"ג). גם במוכר קרקע ישראל לעכו"ם אי נוהג בה דין שביעית ואי מותר למכור לעכו"ם כהאי גוונא, וגם אי יש נפקא מינה בין פירות לתבואות, ואין כאן מקום להאריך בזה ולא באתי רק לעורר[יג].

כללים. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שישראל על אדמתן ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים[יד].

ג. לשון המנחת חינוך, ע"פ רמב"ם שם ה"ט י"ג. **ד.** שם ה"י-יא-יב. **ה.** שם פ"ה ה"ג. **ו.** שם ה"ה. **ז.** שם הי"א. **ח.** שם הי"ז. **ט.** שם הל' אישות פ"ה ה"ה, ועיין שם הל' שמיטה ויובל פ"ח הי"א. **י.** שם הל' שמיטה פ"ו ה"א וה"ו. **יא.** שם פ"ז ה"א. **יב.** ויקרא כה, ז. **יג.** עי' מנחת חינוך, ובפאת השלחן סי' כ"ג סקכ"ט. **יד.** עיין לעיל מצוה שכ"ו ס"ק י.

מִצְוָה של

לִמְנוֹת שָׁנִים וּשְׁמִטּוֹת אַחַר הַיּוֹבֵל (מצות עשה קכ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִיוֹת הַבֵּית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁל סַנְהֶדְרִין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מוֹנִין שָׁנָה שָׁנָה מֵהַחֲמִשִּׁים שָׁנָה, וְכֵן שְׁמִטָּה, וּשְׁמִטָּה שִׁבְעָה פְּעָמִים עַד שְׁנַת הַיּוֹבֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ח) 'וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים שֶׁבַע שָׁנִים שֶׁבַע פְּעָמִים'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲלוֹת עַל לֵב כָּל חֲכַם לֵב שֶׁלֹּא יִגְזְלוּ וְלֹא יַחְמְדוּ בְּלִבָּם קַרְקַע שֶׁל חֲבֵרוֹ בְּיָדָעָם כִּי הַכֹּל שָׁב לַאֲשֶׁר חָפֵץ הָאֵל שֶׁתִּהְיֶה לוֹ, וַאֲפִלּוּ אִם יִקְנֵהוּ בְּדָמִים לֹא תִּשָּׁאֵר אֶצְלוֹ אֶלָּא לִזְמַן, וְעִם מִצְוָה זוֹ שֶׁל הַסְפָּרָה יִרְחֲקוּ מִזֶּה בִּרְאוֹתָם שֶׁהַיָּמִים מִתְקָרְבִים שָׁנָה שָׁנָה (חינוך). עוֹד יֵשׁ טַעַם בַּדָּבָר לְפָרְסֵם לְהַקּוֹנִים קַרְקָעוֹת

משנה הלכות

של) גדרי המצוה. קיום המצוה, מצות עשה על הבית דין הגדול שיהיו מונים שנה שנה ושבוע שבוע של שנים עד שנת היובל[א], והספירה צריך להיות בפה[ב], ולענין ברכה בספירה כתבו התוס' במנחות (סה: ד"ה וספרתם) דשמא בית דין סופרין ומברכין על הספירה כמו שאנו מברכין על ספירת העומר.

החילוק מן ספירת נידה וזבה. ותמהו הראשונים ז"ל[ג] למה בנידה וזבה שצריכין למנות לא צריך בפה ולברך כמו ביובל וספירה, ועיין בחינוך כאן, וברדב"ז על המצוות (מצודת דוד מצוה רח"צ) תירץ דנידה וזבה אם לא ירצו לטהר לעולם הרשות בידם ואין עליהם חיוב, ואם כן אין חיוב ספירה, מה שאין כן אלו שיש חיוב דאורייתא לספור עיין שם, ומהאי טעמא י"ל נמי דאין חיוב לענין ספירה בפה ופשוט. ועיין בנודע ביהודה תנינא ביורה דעה (סי' קכ"ג-קכד) ובחתם סופר באורח חיים (סי' קע"ח). ובאמת קצת צריך עיון על תירוץ הרדב"ז בזה, שהרי גם הם מחויבים לטהר כדי לאכול הפסח, ויש לומר דאין זה מכח נידה וזבה אלא טעם צדדי.

חשבון שמיטין ויובלות. והתחילו למנות שמיטה הראשונה י"ד שנה אחר שנכנסו ישראל לארץ[ד], ושבעה עשר יובלות

של) א. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"א, ובספר המצות עשין מצוה ק"מ. **ב.** רמב"ן ויקרא כג, טו. חינוך. **ג.** עיין תוס' בכתובות עב. ד"ה וספרה, ותוס' מנחות סה: ד"ה וספרתם, ועיין חינוך, וברמב"ן שם. **ד.** רמב"ם שם ה"ב.

אוֹ עֲבָדִים עִבְרִים שֶׁיִּדְעוּ כַּמָּה שָׁנִים בַּיּוֹבֵל עוֹמְדִים בּוֹ, וּלְפִי רַבּוֹת בַּשָּׁנִים יִרְבֶּה הַדָּמִים וּלְפִי מִעוּט הַשָּׁנִים יִמְעָטוּ. וְאִם הַבַּיִת דִּין לֹא יִמְנוּ הַשָּׁנִים וְהַשְּׁמִטּוֹת בְּרִבּוֹת הַשָּׁנִים יִשְׁכְּחוּ הַחֶשְׁבּוֹן, וּכְמוֹ שֶׁעֵינֵינוּ רוֹאוֹת בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים בִּזְמַנֵּנוּ שֶׁרַבָּה הַמַּחֲלֹקֶת בֵּין הַפּוֹסְקִים עַל שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְהַיּוֹבֵל וּבְאֹפֶן הַמִּנְיָן עַד שֶׁבִּימֵי חַכְמֵי הַתַּלְמוּד כְּבָר נֶחְלְקוּ בּוֹ אִי מוֹנִים שְׁנַת הַיּוֹבֵל לְשָׁנִים, וְעַל הַבַּיִת דִּין מָטֵל שֶׁלֹּא יַפְסִידוּ בְּנֵי הָאָדָם אֶת מָמוֹנָם וְשֶׁלֹּא יִשְׁתַּכַּח מִצְוָה מִמִּצְוֹת הַתּוֹרָה. וּמַה שֶּׁהַחֶשְׁבּוֹן עוֹלֶה דַּוְקָא שִׁבְעָה, יֵשׁ בּוֹ סוֹד גָּדוֹל מִסּוֹדוֹת הַתּוֹרָה, וּבוֹ נִרְמַז כָּל יְמֵי עוֹלָם וְשָׁנָיו[ה], וְהָרְבֵּה מִצְוֹת וּמִסְפָּרִים עוֹלִים לְשִׁבְעָה, שַׁבָּת יוֹם הַשְּׁבִיעִי, וּבְשָׁלֹשׁ רְגָלִים שִׁבְעָה יָמִים, וּבִסְפִירַת הָעֹמֶר שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת, וּבִלְעָם עָרַךְ שִׁבְעָה מִזְבְּחוֹת וְעוֹד, וְאַתָּה חָכָם לֵב תִּזְכֶּה וְתַחְקֹר וְתִרְאֶה וְתַרְבֶּה דַּעַת (עיין חינוך)[ו].

ר"ה ח: ט. קידושין ל"ח: ערכין יב: ל"ב: רמב"ם הל' שמיטה פ"י, ספר המצוות מצות עשה ק"ל"ז ק"מ, סמ"ג עשין ק"נ-קנ"א.

משנה הלכות

מנו ישראל משנכנסו לארץ עד שיצאו, ומשחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימינו בראשונה מוצאי שביעית היתה ושנת שש ושלשים ביובל[ז]. ומסורת ביד הגאונים איש מפי איש שלא מנו אלא שמיטות ולא יובלות בשבעים שנה שבין חורבן בית ראשון לבנין בית שני, וכן משחרב הבית באחרונה לא מנו אלא שמיטות ולא יובלות[ח]. וכתב הרמב"ם ז"ל[ט] דעל זה אנו סומכין שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי לתלות. ועיין בטור[י] שהביא בזה מחלוקת, ובספר התרומות (שער מ"ה סכ"ג) ובאחרונים, וכבר נפסקה ההלכה על פי המנהג שנהגו כהיום כפי מנין הרמב"ם ז"ל. ולדעת הסמ"ג שנת היובל אינו עולה ממנין השבוע אלא שנת מ"ט שמיטה, שנת חמישים יובל, ושנת חמישים ואחת מתחיל תחילת שש שנים של שבוע הבא וכן לעולם, אבל בשולחן ערוך[יא] פסק דעולה, ועיין בש"ך שם[יב] ובביאור הגר"א שם[יג]. ומצוה זו נוהגת בזמן שהיובל נוהג בבית דין הגדול, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

ה. עיין אבן עזרא ורמב"ן ויקרא כה, ב. **ו.** ע"ע שו"ת הרשב"א ח"א סי' ט. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם ה"ה. **ט.** שם ה"ו. **י.** יו"ד סי' של"א. **יא.** יו"ד שם סמ"ו. **יב.** ס"ק מ"ו. **יג.** ועיין מנחת חינוך מצוה שכ"ט.

מִצְוָה שלא

שׁוֹפָר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים (מצות עשה ק"ל)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִתְקֹעַ בְּשׁוֹפָר בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרֵי שֶׁהוּא יוֹם הַכִּפּוּרִים בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, ט) 'וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל אַרְצְכֶם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמִּפֹּרָשׁ בַּקְּרָא (שם, ט) 'וְקָרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ', כְּלוֹמַר שֶׁמִּצְוַת הַתְּקִיעָה בַּיּוֹם הַזֶּה הוּא לְפָרְסֵם חֵרוּת כָּל עֶבֶד עִבְרִי וּלְהוֹדִיעַ שֶׁיֵּצְאוּ לִבְנֵי חוֹרִין מֵאֲדוֹנֵיהֶם בְּלֹא דָּמִים, וְאַל יַעַכְבוּ עֲלֵיהֶם אֲדוֹנֵיהֶם בְּשׁוּם עִכּוּב בָּעוֹלָם וְיָשׁוּבוּ לְבֵיתָם וּלְמִשְׁפַּחְתָּם. וְאַף דְּהַחֵרוּת הִתְחִילָה כְּבָר מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה, מִכָּל מָקוֹם לֹא יֵצְאוּ עַד אַחַר יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁתָּקְעוּ בֵּית דִּין וְיִחִידִים בְּשׁוֹפָר, וְכֵן אָמְרוּ

משנה הלכות

שלא) החיוב על בית דין ועל כל ישראל. קיום המצוה, מצות עשה על הבית דין להתחיל לתקוע בשופר ביום הכיפורים בשנת היובל, ואחר שתקעו הבית דין כל התקיעות הבאים לאותו היום חייב כל יחיד ויחיד לתקוע שנאמר 'תעבירו'[א], ואם תקע אחר ושמע נראה דיצא כמו בראש השנה[ב].

סדר התקיעות בראש השנה וביובל. סדר התקיעות שתוקעין בראש השנה בכל השנה היינו תשע תקיעות, ומברכין עליו. ואסור להפסיק בין ברכה לתקיעה. והנה אנו השתא תוקעין מתקנת רבי אבהו שלשה סדרים תשר"ת תש"ת תר"ת, מפני הספק שנסתפקו בו חכמינו ז"ל (ר"ה לד.) איזוהי התרועה המבוארת בתורה[ג]. ובזמן הבית הראשון שהיה היובל נוהג מהתורה אולי היו בקיאין אז יותר ולא היו מסופקין כלל בענין התקיעות, ורק הגלות גרמה השכחה, ואפילו היו מסופקים הבית דין הגדול מבררין אז ולא תקעו רק תשע תקיעות וכן נראה. אמנם לדעת רב האי גאון[ד] דבאמת גם תקיעות דרבי אבהו מן החיוב הם ולא מפני הספק, א"כ גם אז תקעו כל התקיעות שאנן תוקעין. כללו של דבר שופר של יובל ושופר של ראש השנה אחד הוא לכל דבר, אלא שביובל תוקעין בין בבית דין שקידשו בו את החודש

שלא) א. רמב"ם הל' שמיטה פ"י ה"י. **ב.** עיין במנחת חינוך, ועיין מאירי ר"ה ל. אמנם עיין מעשה רוקח על הרמב"ם שם. **ג.** רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"א-ב-ג. או"ח סי' תק"צ ס"ב. **ד.** ר"ן ר"ה י. ורע"ב מדפי הרי"ף.

רַז"ל (ר"ה ח:) 'מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְעַד יוֹם כִּפּוּרִים הָיוּ הָעֲבָדִים אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים וּשְׂמֵחִים בְּבֵית אֲדוֹנֵיהֶם, לֹא נִפְטָרִים לְבָתֵּיהֶם וְלֹא הָאָדוֹן מִשְׁתַּעְבֵּד בָּהֶם, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ יוֹם הַכִּפּוּרִים הָיוּ תוֹקְעִין וְנִפְטָרִים לְבָתֵּיהֶם'. וּלְפִי שֶׁטָּבַע הַשּׂוֹפָר לְעוֹרֵר לֵב בְּנֵי אָדָם בָּאוּ בְּשׂוֹפָר זֶה לְעוֹרֵר הָאָדוֹן כֵּיוָן שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לִשְׁלֹחַ הָעֶבֶד שֶׁעֲבָדוֹ שָׁנִים רַבּוֹת (עיין חינוך), וְכֵן עַל הָעֶבֶד לְעוֹרְרוֹ כִּי לִפְעָמִים הִתְרַגֵּל עִם אֲדוֹנוֹ וְקָשֶׁה לוֹ לַעֲזֹב אֶת אֲדוֹנוֹ וְאֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר מָסַר לוֹ רַבּוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית. וְגַם מִטַּעַם זֶה שֶׁהַשָּׂדוֹת חוֹזְרוֹת לְבַעֲלֵיהֶם בָּא הַשּׂוֹפָר לְזָרְזָם שֶׁאַל יִקְשֶׁה בְּעֵינֵיהֶם לְקַיֵּם מִצְוַת הַתּוֹרָה, וְיִשְׂמְחוּ בְּקִיּוּמָם כִּי לְבַסּוֹף 'וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ' (ויקרא שם).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

בין בבית דין שלא קידשו בו את החודש, ותוקעין בכל גבול ישראל, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע כל זמן שבית דין יושבין ואפילו שלא בפני בית דין[ה], ובראש השנה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין אלא בבית דין שקידשו בו את החודש ואין כל יחיד ויחיד תוקע אלא בפני בית דין[ו].

תקיעה לפני שילוח עבדים והחזרת שדות. שלשה דברים מעכבין ביובל תקיעה ושילוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן[ז]. לאחר שתקעו דוקא נפטרו עבדים מאדוניהם והולכין לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן, ומראש השנה של שנות היובל לא נשתעבדו בהם ולא נפטרין עד יום הכיפורים[ח], ופשוט דכל זה אחר יום הכיפורים אם לא שהיו העבדים במקום שמותרים לחזור בו ביום.

כללים. ותקיעת שופר זו אינו נוהג אלא בארץ דכתיב 'ארצכם', עיין בטורי אבן ובחינוך כאן. ונוהגת בזמן שהיובל נוהג ואם עברו בית דין ולא תקעו, וכן היחידים אם לא תקעו אף ששלחו העבדים לבתיהם והחזירו השדות, ביטלו מצות עשה זו.

ה. רמב"ם הל' שמיטה שם הי"א. ו. שם הי"ב. ז. שם הי"ג. ח. שם הי"ד.

מִצְוָה שלב

לְקַדֵּשׁ שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים (מצות עשה קל״א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַדֵּשׁ שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים בִּבְטוּל עֲבוֹדַת הָאֲדָמָה וְהֶפְקֵר מַה שֶּׁתַּצְמִיחַ בָּהּ כְּמוֹ בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, י) ׳וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה׳ וְגוֹ׳.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפַרְסֵם בָּזֶה שֶׁאֵין שׁוּם יִפּוּי כֹּחַ לָאָדָם בָּעוֹלָם הַזֶּה עַל שׁוּם דָּבָר, אֶלָּא הַכֹּל כְּהֶקְדֵּשׁ שֶׁמַּפְקִיעַ מִידֵי בְּעָלִים, וְהַבְּעָלִים הֵם רַק כְּגַבָּאֵי הֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּתְמַנּוּ מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וְצִוָּה הָאֵל לַעֲשׂוֹת רֶמֶז לָאֻמּוּנָה הַזֹּאת לְסוֹף אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע שָׁנִים שֶׁהוּא דּוֹר אַחֵר, לִהְיוֹת דָּבָר זֶה קָבוּעַ בִּלְבָבֵנוּ וְלֹא תִּשְׁכַּח מִפִּי זַרְעֵנוּ שֶׁהֵם הַדּוֹר הַבָּא, וּלְלַמְּדָם מִכָּל הֶקֵּף יָמִים וְהֶקֵּף חֲדָשִׁים, שֶׁכֵּן בְּכָל ו׳ חֲדָשִׁים אַחֲרָיו מוֹעֵד

משנה הלכות

שלב) גדרי המצוה. קיום המצוה, בתחילת כניסת שנת החמישים, שהוא ראש השנה של שנת היובל, הבית דין מתכנסין ואומרין מקודשת השנה[א]. ונוהג בה קדושה כשמיטה בביטול העבודה בארץ והפקר מכל הצומח בה בשנה ההוא, והכלל בזה כל האסור בשביעית מעבודת הארץ אסור ביובל וכל מה שמותר בה מותר ביובל, והחיוב למי שעבר גם כן שוה בשניהם[ב].

ההבדלים בין שמיטה ליובל. יתירה שביעית על היובל שמשמטת כספים ואין היובל משמט כספים[ג], ושביעית משמט כספים דוקא בסוף השנה[ד]. יתר יובל על השביעית שמשמט קרקע ומוציא עבדים ובתחילת השנה[ה]. אבל אינן יוצאין עד יום הכיפורים לאחר תקיעת שופר[ו] (עיין לעיל מצוה של״א).

זמן קידוש בית דין. ובמנחת חינוך נסתפק כאן אם לא קדשו ביום כיפור אפשר דמקדשין אחר יום הכיפורים עד כלות השנה, או דילמא יום כיפורים דוקא. עוד הביא המנחת חינוך דעת רש״ר[ז] דתיכף בליל ראש השנה של יובל מקדשין השנה, אבל דעת החינוך נראה דביום הכיפורים מקדשין, וכתב דמסתבר כהחינוך עיין שם. אבל ראיתי בתורת כהנים (ספרא בהר ב) שכתב להדיא

שלב) א. רמב״ם הל׳ שמיטה פ״י ה״א. ועיין מנחת חינוך. **ב.** רמב״ם שם הט״ו. **ג.** שם הט״ז. **ד.** שם פ״ט ה״ד, ופ״י הט״ז. **ה.** שם פ״י הט״ז. **ו.** שם הי״ד. ועיין מנחת חינוך מצוה של״א. **ז.** ויקרא כה, י. ועיין שם ר״ה ח: ד״ה שנים.

וְהֶקֵף הַשָּׁנִים שֶׁהֵם ו' וּשְׁמִטָּה אַחֲרֶיהָ, וְכֵן בְּכָל דּוֹר וָדוֹר שֶׁהוּא יוֹבֵל. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְהַזְכִּיר הָאָדָם שֶׁיְּמֵי הַזִּקְנָה מִתְקַדְּמִים, וּמֵהַיּוֹם עַל כָּל פָּנִים יְקַדֵּשׁ שְׁנוֹתָיו, כִּי יְמֵי הַיְרִידָה הִתְחִילוּ וְצָרִיךְ לְהִתְכּוֹנֵן לָשׁוּב אֶל 'אֲחֻזָּתוֹ' (עַל דֶּרֶךְ 'אֲחֻזַּת קֶבֶר'[ח]) וְאֶל 'מִשְׁפַּחְתּוֹ' אֲשֶׁר בְּעוֹלַם הָאֱמֶת מוֹשָׁבָם רָבָּם, בַּשָּׁנִים הָאֵלּוּ שֶׁהוּא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים רַב מִשְׁפַּחְתּוֹ מִדּוֹר הַקּוֹדֵם בְּבָר הָלְכוּ, וְלָכֵן 'וְקִדַּשְׁתֶּם שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים וּקְרָאתֶם דְּרוֹר' לְהִשְׁתַּחֲרֵר עַצְמוֹ מֵעָסָקָיו וְ'יְשֵׁבְיָה', וִיקַדֵּשׁ יֶתֶר יָמָיו בְּתוֹרָה וַעֲבוֹדָה לְתַקֵּן נַפְשׁוֹ בָּעוֹלָם הַבָּא (עקידת יצחק (עראמה) שער נט, ושער סט. ועיין אלשיך ויקרא שם).

ר"ה ח: כד. רמב"ם הל' שמיטה פ"י, ספר המצוות מצות עשה קל"ו, סמ"ג עשין קנ"ב.

משנה הלכות

כרש"י, וזה לשונו "וקדשתם את שנת החמישים' (ויקרא כה, י) מה תלמוד לומר, לפי שנאמר (שם, ט) 'בעשור לחודש' שיכול אין לי מתקדשת אלא בעשור לחודש, וכשהוא אומר 'וקדשתם את שנת החמישים שנה' מלמד שהיא מתקדשת מראש השנה' עיין שם. וכן נראה דעת הרמב"ם[ט] שכתב 'כיון שהגיע יום הכיפורים תקעו בית דין בשופר' וכו', ולא הזכיר כלום דקידשו השנה משהגיע יום כיפור.

שאר כללים. עוד דרשו בתורת כהנים (ספרא שם ג) "בשנת היובל הזאת תשובו' וגו' (ויקרא שם יג) לרבות שהמקדיש שדהו ובא בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל'. ואין היובל נוהג אפילו לעבודת הארץ וקדושת הפירות עד שנתקיימו שלשה דברים היינו חזרת שדות, חזרת עבדים, ותקיעת שופר, ואם נחסר אחד משלשתן אינו יובל דשלשתן מעכבין'. ונוהג בארץ ישראל בזמן שכל יושביה עליה, ומברכין 'אשר קדשנו וכו' לקדש השנים', והעובר על זה ולא רצה לשלוח עבדו חפשי או שעובד אדמתו ואינו מחזיר שדה אחוזה עובר בעשה זו זולת הלאו, ועונשו גדול מאוד שהוא כופר בחידוש העולם[יא].

ח. ע"פ בראשית כג, ד. **ט.** שם פ"י הי"ד. **י.** רמב"ם שם הי"ג. **יא.** חינוך.

מִצְוָה שלג

לֹא תִזְרָעוּ (לא תעשה ר"כ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה וְאֶת הָאִילָנוֹת בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יא) **'יוֹבֵל הִיא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּהְיֶה לָכֶם לֹא תִזְרָעוּ'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיֵּן מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת. עוֹד נִרְאֶה עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט שֶׁשְּׁנַת הַחֲמִשִּׁים צָרִיךְ לִהְיוֹת שְׁנַת חֵרוּת לְכָל עֶבֶד וְאָדוֹן, וּלְפִי שֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ הָעֲבָדִים בִּשְׁנַת הַחֲמִשִּׁים וְנִשְׁאַר הָאָדוֹן בְּלִי עֲבָדִים וּמְשָׁרְתִים, וְעַל כָּרְחֵךְ יִשְׁתַּעְבֵּד עַצְמוֹ יוֹתֵר בַּעֲבוֹדַת הָאֲדָמָה לְפִי שֶׁאֵין לוֹ

משנה הלכות

שלג) גדרי האיסור. קיום המצוה ודיניה בענין עבודת הארץ והאילנות דיניה שוים לכל דיני השביעית, וכל מה שאסור בה אסור ביובל וכל מה שמותר בה מותר ביובל[א]. ונאמר בתורה 'לא תזרעו' לשון רבים, לפי שנכללו עבודת ארץ ועבודת אילן בלאו אחד[ב], ונפקא מינה לענין התראה דקיימא לן דצריך להתרותו בלאו שעובר, וכאן מתרין על שניהם משום לאו ד'לא תזרעו'.

עבודות קרקע האסורים בשמיטה וביובל. ואשנה כאן קצת הלכות. אין מציתין את האש באישת הקנים, פירוש מחיצת הקנים, מפני שהוא עבודת קרקע, ואין מלמדין את הפרה לחרוש אלא בחול, והוא מקום שאין ראוי לזריעה, ואין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים, ושורין את הזרעים בשביעית כדי לזורען במוצאי שביעית, ומקיימין האלויי (פי' מין עשב או ירק שזורעין אותו לנוי) בראש הגג אבל אין משקין אותו[ג]. אין נוטעין בשביעית אפילו אילני סרק[ד]. והנוטע אילנות בשביעית בין בשוגג ובין במזיד יעקר מפני שישראל חשודים על השביעית ואם תאמר בשוגג יקיים יאמר מזיד הייתי[ה], וכל אלו הרי הם ביובל. הקוצץ אילן או שנים לעצים מותר לשרשן, קצץ שלשה או יתר מזה, זה בצד זה לא ישרש אחריהן שהרי מתקן את הארץ, אלא קוצץ מעל הארץ ומניח שרשיו בארץ, במה דברים אמורים בתוך שלו אבל משדה חבירו מותר לשרש[ו], ואם אמר אשרש בשלך אתה שרש בשלי אסור[ז]. אילן שנפשח קושרין אותו בשביעית, לא בשביל שיעלה אלא שלא

שלג) א. רמב"ם הל' שמיטה פ"י הט"ו. **ב.** חינוך, ועיין מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. **ד.** שם ה"ה. **ה.** שם הי"ב. **ו.** שם הי"ח. **ז.** רדב"ז על הרמב"ם שם.

מִי שֶׁיַּעֲזֹרֵהוּ, הִזְהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה שָׁנָה זוֹ בִּכְלָל, שֶׁיֵּהָנֶה גַּם הוּא מֵהַחֵרוּת וְיִתְבּוֹנֵן בְּמִצְוֹת ה' וּבְתוֹרָתוֹ יֶהְגֶּה. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כְּדֵי שֶׁנֹּאכַל שָׁנָה זוֹ בְּלִי עָמָל וִיגִיעָה, רָמַז שֶׁלֶּעָתִיד לָבֹא עֲתִידָה אָרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיא גְּלוּסְקָאוֹת וּכְלֵי מֵילֶת בְּלִי עֲבוֹדָה[ח], וְהָעוֹשֶׂה מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה בַּיּוֹבֵל כָּפֹר בְּחִדּוּשׁ הָעוֹלָם, וְלֶעָתִיד לָבֹא מֻמְשֶׁלֶת הַתַּחְתּוֹנִים בְּטֵלָה לְגַמְרֵי כְּבַתְּחִלָּה וְאָדָם אַיִן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה, וְאֵין שָׁם לֹא עַבְדוּת וְלֹא מְלֶאכֶת זְרִיעָה וּקְצִירָה וּנְטִיעוֹת אִילָנוֹת וּכְרָמִים, אֶלָּא צַדִּיקִים יוֹשְׁבִים וַעֲטָרוֹתֵיהֶן בְּרָאשֵׁיהֶן וְנֶהֱנִין מִזִּיו הַשְּׁכִינָה[ט], בְּנֵי חוֹרִין חֵרוּת מִמַּלְאַךְ הַמָּוֶת (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קצט)'.

ספרי פר' בהר, ערכין כח: רמב"ם הל' שמיטה פ"י, ספר המצוות לא תעשה רכ"ד-רכה-רכו, סמ"ג לאוין ער"ב-רעג-רעד, יראים קפ"ט.

מִצְוָה שלד

לֹא תִקְצְרוּ אֶת נְזִירָהּ (לא תעשה ר"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִקְצֹר וְנִלְקָט לֶאֱסֹף סְפִיחֵי תְּבוּאַת שְׁנַת הַיּוֹבֵל כְּמוֹ שֶׁאָדָם קוֹצֵר בִּשְׁאָר הַשָּׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יא) 'וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת סְפִיחֶיהָ'.

משנה הלכות

יוסיף[יא]. אין קוצצין בתולת שקמה בדרך שקוצצין בשאר השנה שבקציצה זו תגדל ותוסיף והוי עבודת אילן, ואם צריך לעציה קוצץ אותה שלא כדרך עבודתה[יב].

כללים. ונוהג בזמן שהיובל נוהג והעובר במזיד ובהתראה לוקה.

שלד) כלל איסורי יובל. מדיני המצוה עיין לעיל במצוה שכ"ח, קחם משם כי כל דיני המצוה שוין הם לטובה ואין כדאי לכפול הדברים[א].

איסורי ספיחין. והנה ספיחי שנת היובל שיצאו למוצאי יובל אסורין

ח. עיין שבת ל: **ט.** ברכות יז. **י.** ע"ע שו"ת הרשב"א ח"א סי' ט, והבן בדבריו הקדושים סוד דמיון השמיטה לזמן דלעתיד לבוא. **יא.** רמב"ם שם הכ"ב. **יב.** שם הכ"א. **שלד) א.** ועיין רמב"ם הל' שמיטה פ"י הט"ו, ועל פי זה הם כל דיני מצוה זו ומצוה הבאה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת. וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְחַזֵּק הָאֱמוּנָה הָאֲמִתִּית בּוֹ וְהַבְטָחוֹן הַשָּׁלֵם שֶׁלֹּא נִפְחַד מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הָרְבִיעִית, שֶׁזֶּה שְׁנָתַיִם שֶׁלֹּא זָרַעְנוּ וְלֹא עָבַדְנוּ שׁוּם עֲבוֹדַת הָאֲדָמָה, וְאִם בִּשְׁנַת הַשְּׁמִטָּה אָמְרָה הַתּוֹרָה (ויקרא שם כ) 'וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁמִינִית הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאוֹתֵינוּ', וְהִבְטִיחַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 'וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי וְעָשָׂת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים' (שם, כא)[ב], אֲבָל כְּשֶׁבָּא גַּם שְׁנַת הַיּוֹבֵל אַחַר שְׁמִטָּה וְאָרְכוּ הַשָּׁנִים שֶׁיִּצְרְכוּ לְהוֹבִיר הַקַּרְקַע וְלֶאֱכֹל שָׁנָה נוֹסֶפֶת מְיֻשָּׁן, אוּלַי יִפֹּל לֵב הַנּוֹפֵל לִלְקֹט עַל כָּל פָּנִים מִסְּפִיחֵי הַתְּבוּאוֹת וְלַהֲבִיאוֹ לְבֵיתוֹ לְהַשְׁקִיט רַעֲבוֹן בֵּיתוֹ, הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

משנה הלכות

באכילה, ואין תולשין אותן ביד אלא חורש כדרכו והן נעקרין, ובהמה רועה כדרכה ואינו חושש[ג].

היתרן במוצאי יובל. ועד מתי אסורין במוצאי יובל, מראש השנה ועד חנוכה, ומחנוכה ואילך הן מותרין, הזורע ספיחים אחר שנת היובל הגידולין מותרין[ד]. אין לוקחין פירות במוצאי שנת היובל אלא משיעשו כיוצא בהן מפירות מוצאי היובל, עשה הבכיר התיר האפיל, ומותר ליקח ירק במוצאי יובל מיד, בצלים שיצאו מיובל למוצאי היובל משיעשו כיוצא בהן מותרין ואם לאו אסורים[ה]. מותר אדם ליקח לוף במוצאי יובל משירבה החדש[ו].

מינים האסורים משום ספיחים. התבואה והקטניות אסורין באכילה משום ספיחים[ז]. בנות שוח הואיל והן נגמרות לאחר שלש שנים, אם באו לעונת המעשרות קודם ראש השנה של שנת היובל הרי הן נאכלות בשנה ראשונה מן השבוע בתורת שביעית, ואם באו לעונת המעשר קודם ראש השנה של שנה ראשונה של שביעית נאכלות בשנה שנייה מן השבוע בתורת שביעית[ח]. ועיין לעיל (מצוה שכ"ח) דמן התורה ספיחים מותרים בשמיטה והוא הדין ביובל אלא שחכמים גזרו עליהם[ט]. ופירות האילן לא גזרו עליהן ונאכלין בקדושת שביעית מן ההפקר וכן ביובל[י].

קרקע של עכו"ם בארץ ישראל. ואסור לעשות מלאכה בקרקע אפילו על ידי עכו"ם, עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל לא נשאר עליה קדושת הארץ לעכו"ם, ומותר לעבוד בשלו דאינו מצווה על שביתת הארץ, ובשכירות לעכו"ם שייך שפיר איסור שביתת שדה[יא], ועיין בשו"ת בית שערים ביורה דעה

ב. עיין כלי יקר ויקרא כה, ב. **ג.** שם פ"ד ה"ה. **ד.** שם ה"ו. **ה.** שם ה"ז. **ו.** שם ה"ח. **ז.** שם ה"י. **ח.** ע"פ רמב"ם שם הט"ז. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם ה"ג וה"י. **יא.** עיין מנחת חינוך מצוה שכ"ט אות י-יא.

שֶׁלֹּא לְקַצֵּר וְלֹא לֶאֱסֹף סְפִיחֵי תְּבוּאוֹת שְׁנַת הַיּוֹבֵל כִּשְׁמִטָּה, וְלִבְטֹחַ בַּה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ אֲשֶׁר בִּרְכָתוֹ הִיא תַּעֲשִׂיר״, 'וְעָשְׂתָה הַתְּבוּאָה' לְשָׁנָה נוֹסֶפֶת. וְאִם אַף כִּי לֹא יִמְצָא הַבְּרָכָה בַּכְּרִי בִּשְׁעַת מְדִידָה יִתְבָּרַךְ בְּמֵעָיו בִּשְׁעַת אֲכִילָה, וְאוֹכֵל קִמְעָא וּמִתְבָּרֵךְ בְּמֵעָיו.

מראה מקומות עיין במצוה של"ג.

מִצְוָה שלה

שֶׁלֹּא לֶאֱסֹף פֵּרוֹת הָאִילָן בַּיּוֹבֵל (לא תעשה ר"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְלַקֵּט וְלִקְצֹר וְלֶאֱסֹף פֵּרוֹת הָאִילָנוֹת בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל כְּמוֹ בִּשְׁאָר שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יא) 'וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת נְזִרֶיהָ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ בַּמִּצְוֹת הַקּוֹדְמוֹת. עוֹד טַעַם לְשֶׁבַח כִּי לַמְּרוֹת שֶׁכָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹן מֵה' יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בְּרַחֲמִים גְּדוֹלִים עַל דֶּרֶךְ נֵס, כְּמוֹ שֶׁתִּקְנוּ בְּנֻסַּח הַבְּרָכָה 'הַזָּן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בְּטוּבוֹ בְּחֵן בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים הוּא נוֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר', מִכָּל מָקוֹם הִטְבִּיעַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא דַּרְכֵי הַטֶּבַע בְּעוֹלָמוֹ כְּדֵי לְמַעֵט בְּנִסִּים וְלֹא לְקַח הַבְּחִירָה מִבְּנֵי

משנה הלכות

(סי' ת"ה-תו-תז). ובשו"ת מהרמ"ש (סי' שכ"ט). ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות בארץ ישראל בזמן שכל ישראל על אדמתן, והעובר על לאו זה וקוצר ואוסף ספיחים ביובל כבשאר השנים בעדים והתראה לוקה.

שלה) איסור בצירה ביובל. האוסף פירות שדהו בארץ ישראל ביובל כדרך שאוספים הבוצרים בכל השנה לוקה[א].

מקומות האסורים. וכל שהחזיקו בו עולי בבל עד כזיב אסור בעבודה, וכל הספיחין שצומחין בו אסורים באכילה, וכל הפירות שבאילנות אסורין בבצירה כשאר השנים, וכל שלא החזיקו בו אלא עולי מצרים בלבד, שהוא מכזיב ועד הנהר ועד אמנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה, הספיחים בו מותרים באכילה, ומהנהר ומאמנה והלאה מותר בעבודה בשביעית

יב. ע"פ משלי י, כב. **שלה) א.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ד הכ"ב.

אָדָם[ב], וּמֵחָמְלַת ה' עַל הָעֲנִיִּים שֶׁלֹּא יִצְטָרְכוּ לְהִתְפַּרְנֵם עַל יְדֵי נֵס גָּלוּי צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּפְקִירוּ הָעֲשִׁירִים כָּל אֲשֶׁר לָהֶם בַּצּוֹמֵחַ הָרָאוּי לַאֲכִילָה וְיָבוֹאוּ הָעֲנִיִּים כָּעֲשִׁירִים וְיִקַּח כָּל אֶחָד כְּפִי חֻמְדַּת לִבּוֹ, וְיִתְפַּרְנֵם בְּדֶרֶךְ הֶתֵּר עַל פִּי דֶּרֶךְ הַטֶּבַע הָאֱנוֹשִׁי. גַּם כִּי לֹא יִתְרַעֵם הֶעָנִי לַה' עַל אֲשֶׁר נוֹלַד בְּמַזָּל רַע, וְלָכֵן צִוָּה לְהַפְקִיר כָּל הָאָרֶץ כֻּלּוֹ לְשָׁנָה זוֹ[ג]. וּמֵאַחַר כִּי בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל אָסוּר לַעֲבֹד עֲבוֹדַת הָאֲדָמָה, וְלֹא יִמְצָא הֶעָנִי לְהַרְוִיחַ אֵצֶל הָעָשִׁיר בַּעֲבוֹדָתוֹ כִּי לֹא צָרִיךְ לוֹ, וְלֹא יִמְצָא מָעוֹת לְהָבִיא טֶרֶף לְבֵיתוֹ אִשְׁתּוֹ וּבָנָיו, וְהָעֲשִׁירִים אוּלַי לֹא יְסַפְּקוּ לָהֶם בִּרְצוֹנָם הַטּוֹב דֵּי צָרְכָּם, הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ

משנה הלכות

וביובל[ד]. סוריא ועבר הירדן גזרו עליה חכמים שתהא אסורה בעבודה כארץ ישראל כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו להשתקע שם, אבל עמון ומואב ומצרים ושנער, אף על פי שהם חייבות במעשרות אין שביעית ויובל נוהג בהם[ה]. וספיחי סוריא ועבר הירדן מותרין באכילה[ו]. עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית או ביובל פירותיה מותרין, שלא גזרו על הספיחין אלא מפני עוברי עבירה והעכו"ם אינם מצווין על השביעית[ז]. עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבים עליהם נאמן כדי שלא יפוצו עכו"ם ויבוזו הפירות של שביעית ויובל כיון שהכל הפקר, ואין מניחין אותם לזכות בפירות הפקר של שביעית ויובל מפני שיש בהם קדושה[ח].

שאר איסורים בפירות יובל (ושביעית). פירות אלו אין מוציאין אותם מארץ לחוץ לארץ, ואפילו לסוריא, ואין מאכילין אותם לא לעכו"ם ולא לשכיר, ואם היה שכיר שבת או שכיר שנה או שקצץ מזונותיו הרי הוא כאנשי ביתו[ט]. ואין עושין סחורה בפירות אלו[י].

שאר פרטי דינים. ואין אוכלין מהם אלא כל זמן שמצוי מאותו מין בשדה, כלה לחיה מן השדה חייב לבער[יא]. ואסור לחזק ידי עוברי שביעית [וביובל], ואסור למכור להן כלי עבודת הארץ ואילן (לחשוד על זה)[יב].

כללים ביובל. וכללו של דבר דין יובל ושביעית שוין הן לאכילה ומכירה ולביעור[יג], יתר עליו שביעית לענין שמיטת כספים ויתר עליו יובל לענין עבדים ושדה אחוזה[יד]. ונוהג בזמן שהיובל נוהג בזכרים ונקבות.

ב. ע"ע בדרשות הר"ן הדרוש השמיני: 'שחפץ הש"י ורצונו לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר, ושהטבע יקר בעיניו לא ישנהו אלא לצורך הכרחי וכו', שהש"י לא יחדש נס ופלא בחנם' וכו'. **ג.** ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה רלט, בטעם מצות שכחה בעומרים. **ד.** שם הכ"ו. **ה.** שם הכ"ז. **ו.** שם הכ"ח. **ז.** שם הכ"ט. **ח.** שם ה"ל ורדב"ז שם. **ט.** רמב"ם שם פ"ה הי"ג. **י.** שם פ"ו ה"א. **יא.** שם פ"ז ה"א. **יב.** שם פ"ח ה"א. **יג.** שם פ"י הט"ו. **יד.** שם הט"ז.

בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְלַקֵּט אֶלָּא לְהַנִּיחַ פֵּרוֹת הָאִילָנוֹת לַכֹּל וְיֹאכְלוּ עֲנִיִּים וַעֲנָוִים וְיִשְׂבָּעוּ (עיין אור המצות (לאנגנר) ח"ד מצוה רכב-רכו).

מראה מקומות עיין במצוה של"ג.

מִצְוָה שלו

דִּינֵי מִקָּח וּמִמְכָּר (מצות עשה קל"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִין מִקָּח וּמִמְכָּר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יד) 'וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי יֵשׁ דְּבָרִים נִקְנִים בִּמְשִׁיכָה וְיֵשׁ שֶׁנִּקְנִים בְּהַגְבָּהָה וְיֵשׁ בְּכֶסֶף אוֹ בִּשְׁטָר אוֹ בַּחֲזָקָה. וְאִם קָנָה דָּבָר בְּאֶחָד מִדַּרְכֵי הַקִּנְיָן אֵין שׁוּם אֶחָד מֵהֶם יָכוֹל לַחֲזֹר בּוֹ, וְהֵם קִיּוּם וְיִשּׁוּב הָעוֹלָם, שֶׁאִם לֹא נָתְנָה הַתּוֹרָה גְּדֵר לְקִיּוּם הַקִּנְיָנִים בֵּין אִישׁ לְרֵעֵהוּ אָז אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ, וְיִרְבּוּ הַקְּטָטוֹת וְהַמְּרִיבוֹת בֵּין שְׁנֵי אָדָם כְּשֶׁאֶחָד יִמְכֹּר דָּבָר

משנה הלכות

שלו) דיני מקח וממכר רבים הם ומבוארים ברמב"ם הל' מקח וממכר ובשולחן ערוך חושן משפט, ואי אפשר לבארם בקיצור כפי דרכינו בחבור זה.

קניני קרקע. והנה הקרקעות והעבדים יש בהם ד' קנינים ואלו הן כסף, שטר, חזקה, וקנין סודר[א].

קנין כסף. בכסף כיצד כגון שנתן לו פרוטה או שוה פרוטה, ובפחות משוה פרוטה לא קנה לעולם[ב]. ודוקא ישראל מישראל אבל ישראל מעכו"ם או עכו"ם מישראל קונה אפילו בפחות משוה פרוטה[ג]. ובמנחת חינוך נסתפק בישראל אם אצל הלוקח שוה פרוטה ואצל המוכר אינו שוה, ולפי עניות דעתי כיון דסמיכת דעת דשניהם בעינן, בעינן נמי שיהיה שוה פרוטה לשניהם, וראיה ברורה מהמוכר איסורי הנאה לחולה שיש בו סכנה שמותר לחולה ליהנות ואסור למכור[ד], והבן. וכסף שקונה במקום שאין כותבין שטר, אבל כותבין שטר אין כסף קונה, דלא סמכה דעתיה בלי שטר[ה]. ומן התורה בעי סמיכת דעת בכל קנינים, ואם אחד לא סמך דעתו לא קנה, ומיהו אפילו שניהם סמכו דעתם

שלו) א. רמב"ם הל' מכירה פ"א ה"ג, ופ"ה ה"ה. חו"מ סי' ק"צ ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"ב. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** ועיין במשנה למלך הל' אישות פ"ה ה"א. **ה.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ז.

וְיַעֲלֶה הַמִּקָּח וְיַחֲזֹר בּוֹ הַמּוֹכֵר, אוֹ שֶׁיֵּרֵד הַמִּקָּח וְיַחֲזֹר בּוֹ הַלּוֹקֵחַ וְהוּא כְּבָר עָשָׂה לוֹ הֲכָנוֹת עַל כֶּסֶף זוֹ וְכֵיוֹצֵא בָּזֶה, וְיֵשׁ לוֹ לְשַׁלֵּם חוֹבוֹ לַשְּׁלִישִׁי וְאִם לֹא יְשַׁלֵּם יְאַבֵּד אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ. אֲבָל כַּאֲשֶׁר עָשְׂתָה הַתּוֹרָה גְּבוּלִים בְּעִנְיְנֵי מִקָּח וּמִמְכָּר, וְאֵין אַחַר קִנְיָן כְּלוּם, וְאִם נִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ נִסְתַּחֲפָה לוֹ, וְאִם הִרְוִיחַ מַזָּלוֹ גָּרַם. וּכְבָר יָדַעְתָּ שֶׁכָּל הַדְּבָרִים מִתְקַיְּמִין עַל יְדֵי הַקִּנְיָן בְּסוֹד 'וְזֹאת הַתְּעוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל שָׁלַף אִישׁ נַעֲלוֹ

משנה הלכות

אפי' הכי צריכין קנין, ובדברים בעלמא אין קונים לעולם[ז], חוץ מהפוסק מעות לבתו או לבנו לנישואין שהן הן הדברים הנקנים באמירה[ח].

קנין שטר. בשטר כיצד, כתב לו על הנייר או חרס שדי נתונה לך כיון שהגיע השטר לידו קנה אע"פ שאין שם עדים ואין השטר שוה כלום[ט]. והשטר צריך להיות בכתב ידו של מוכר או שיש עדי מסירה, לא היו עדי מסירה ולא כתב ידו של מוכר אין זה שטר[י]. ודין זה דשטר הוא במתנה או במכר שדהו מחמת רעתו, אבל במכר סתם לא סמכה דעתו עד שיתן מעות[יא]. הנייר והדיו ושכר הסופר הכל משל מוכר[יב]. קנין שטר אין נוהג בעכו"ם[יג].

קניני חזקה וסודר. בחזקה כיצד, נעל גדר או פרץ כל שהוא שמועיל לקרקע הוי חזקה[יד]. וקנין סודר הוא שנותן הקונה כלי למקנה, אף שאין בו שוה פרוטה, ועל ידי זה נקנה הקרקע לקונה[טו]. ועיין בחושן משפט (סי' קצ"ה) דיני קנין סודר. ובעכו"ם נחלקו הפוסקים אי מועיל קנין סודר[טז].

קניני מטלטלין. מטלטלין נקנין בהגבהה ובמשיכה ובמסירה ובחליפין. ומן התורה מעות קונות במטלטלין, ורבנן גזרו שלא יקנו משום שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה[יז]. ומטלטלין נקנין אגב קרקע, כלומר שאם הקנה לו קרקע כל שהוא קנה כל המטלטלין אגבה אפילו בכל מקום שהם[יח]. וכל המחובר לקרקע דינו כקרקע לקנין[יט].

ו. ב"ב קנב: **ז.** עיין רמב"ם שם פ"ד הי"ג, ופ"ז פכ"א-כ"ב. ובהל' זכיה פ"א. חו"מ סי' קפ"ט. **ח.** רמב"ם הל' אישות פכ"ג הי"ג. והל' זכיה פ"ו הי"ז. אבן העזר סימן נ"א. **ט.** רמב"ם הל' מכירה פ"א ה"ז. חו"מ סי' קצ"א ס"א. וביאור הגר"א שם ס"ק א. **י.** מנחת חינוך ע"פ חו"מ סי' מ' ס"ב. ועיין בב"ח סי' קצ"א ד"ה ומ"ש אע"פ. **יא.** רמב"ם שם. חו"מ סי' קצ"א ס"ב. **יב.** קצות החושן חו"מ שם סק"א. ועיין בנתיבות המשפט שם ס"ק א, מנחת חינוך. **יג.** תוס' קידושין יד: ד"ה הואיל, ב"ב נד: ד"ה עובד. ועיין רמב"ם שם הי"ז, וכסף משנה שם, מנחת חינוך. ועיין גם מגיד משנה שם, ועיין בסמ"ע סי' קצ"ד ס"ק ד. ועיין ביאור הגר"א שם ס"ק א. **יד.** רמב"ם הל' מכירה שם ה"ח. חו"מ סי' קצ"ב ס"ק א. **טו.** רמב"ם שם פ"ה ה"ה-ו-ז. **טז.** עיין ש"ך חו"מ סי' קכ"ג סק"ל. **יז.** רמב"ם שם פ"ג ה"א, ופ"ה ה"ה. חו"מ סי' קצ"ה ס"א, וסי' קצ"ח ס"א. **יח.** רמב"ם שם פ"ג ה"ח-ט. חו"מ סי' ר"ב ס"א-ב. **יט.** רמב"ם שם פ"א הי"ז. חו"מ סי' קצ"ג.

וְנָתַן לְרֵעֵהוּ׳ (רות ד, ז), וְקָנְיַן סוּדָר בִּמְקוֹם שְׁלַף אִישׁ נַעֲלוֹ, אֶלָּא שֶׁרָצוּ לְהַסְתִּיר הָעִנְיָן (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה תצ-תצד).

קידושין כו. וכו״ה נזיקין, רמב״ם הל׳ מכירה, ספר המצוות מצות עשה רמ״ה, סמ״ג עשין פ״ב, חושן משפט מסי׳ קפ״ט עד רכ״ו.

מִצְוָה שלז

אוֹנָאַת מָמוֹן (לא תעשה ר״ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת שׁוּם אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בְּמִקָּח וּמִמְכָּר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יד) ׳אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי גָּלוּי לַכֹּל וְאִם לֹא נִכְתַּב דִּין הוּא שֶׁיִּכָּתֵב וְהַשֵּׂכֶל מְחַיְּבוֹ כִּי אֵינוֹ מִן הָרָאוּי לִהְיוֹת בְּנֵי אָדָם זוֹכִין בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ דֶּרֶךְ שֶׁקֶר וְתַרְמִית וּמִרְמָה (חינוך), וַהֲרֵי הוּא בִּכְלַל גֵּזֶל, דְּמַה לִּי גָּזַל אֶת

משנה הלכות

ודיני הקנין יש להם דינים מפורטים במקומם תקחנו משם ודרכיה דרכי נועם, נוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

שלז) גדרי אונאה ומקח טעות. המאנה את חבירו בשתות, כגון מכר לו שוה חמש בשש, או שבעה בשש המקח קיים ומחזיר האונאה[א], פחות משתות מקח קיים והרי זה מחילה לאלתר[ב], יתר משתות בטל מקח[ג].

זמן ההשבה. והזמן שיכול להחזיר כדי שיראה לתגר או לקרובו, ואם שהה יותר אפילו לקח שוה מנה במאתים אינו חוזר[ד], ו׳אמר רב נחמן לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר׳ (ב״מ נ:). היה המקח בדבר שמקחו ידוע בין לוקח ובין מוכר אינם חוזרים אלא עד שישאל שער שבשוק[ה].

באיזה דברים שייכא אונאה. ואין חילוק בין בהמות או מטבע או שאר מטלטלין[ו]. ולא שנו אלא בלוקח מן התגר, אבל הלוקח מבעל הבית המוכר כלי תשמישו אין לו אונאה[ז]. וצריך שיהא שיעור אונאה יתר על פרוטה, ואם היתה אונאה בפרוטה בשוה אינו אונאה[ח]. ואין אונאה לקרקעות, יש אומרים[ט] לעולם, ויש אומרים[י] עד חצי המקח.

שלז) א. רמב״ם הל׳ מכירה פי״ב ה״ב. חו״מ סי׳ רכ״ז ס״ב. **ב.** רמב״ם שם ה״ג. חו״מ שם ס״ג. **ג.** רמב״ם שם ה״ד. חו״מ שם ס״ד. **ד.** רמב״ם שם ה״ה. חו״מ שם ס״ז. **ה.** רמב״ם שם ה״ו. חו״מ שם ס״ח. **ו.** רמב״ם שם ה״ח. חו״מ שם הט״ו-טז. **ז.** רמב״ם שם פי״ג ה״ב. חו״מ שם סכ״ג. **ח.** רמב״ם שם פי״ב ה״ד. חו״מ שם ס״ה. **ט.** רמב״ם שם פי״ג ה״ח. חו״מ שם סכ״ט. **י.** מגיד משנה שם בשם הגאונים ז״ל, טור סי׳ רמ״ז בשם

הַחֵפֶץ וּמַה לִּי גָּזַל אֶת מַחֲשַׁבְתּוֹ וְנָתַן לוֹ הַחֵפֶץ, וְעוֹד גָּדוֹל הוּא מִגָּזֵל שֶׁגָּזַל שְׁנֵיהֶם הַמַּחֲשָׁבָה וְהַחֵפֶץ, אֶלָּא כָּל אֶחָד יִזְכֶּה בְּעוֹלָמוֹ בַּעֲמָלוֹ בְּמַה שֶׁיִּחֲנָנוּ אֱלֹקִים בֶּאֱמֶת וּבְיֹשֶׁר, וְיֵשׁ בָּזֶה תּוֹעֶלֶת לְכָל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁכְּמוֹ שֶׁהוּא לֹא יוֹנֶה אֶת אֲחֵרִים כְּמוֹ כֵן אֲחֵרִים לֹא יוֹנוּ אוֹתוֹ (חינוך)**, וְהַמְאַנֶּה אֶת חֲבֵרוֹ כּוֹפֵר בְּהַשְׁגָּחָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וְחוֹשֵׁב כְּאִלּוּ אֵינוֹ מַשְׁגִּיחַ עָלָיו וְאֵינוֹ רוֹאֵהוּ, וְהַכָּתוּב אוֹמֵר** (ירמיה כג, כד) **'אִם יִסָּתֵר אִישׁ בַּמִּסְתָּרִים וַאֲנִי לֹא אֶרְאֶנּוּ נְאֻם ה''** (עיין עיר מקלט (לר"ד לידא) מצוה שלג).

ב"מ מט: נט: רמב"ם הל' מכירה פי"ב, ספר המצוות ל"ת תעשה ר"כ, סמ"ג ל"תאוין ק"ע, סמ"ק סי' רע"ב, חושן משפט סי' רכ"ז.

משנה הלכות

ואין אונאה לעבדים ולהקדשות[א]. שליח שמכר וטעה בכל שהוא בין מקרקעי ובין מטלטלין חוזר[ב].

אי מהני תנאי. המוכר חפץ ואומר על מנת שאין לך עלי אונאה, דמתנה על מה שכתב בתורה, ואם מפרש ואמר חפץ שאני מוכר או לוקח יודע אני שהוא שוה מאתים על מנת שאין לך עלי אונאה, אין לו עליו אונאה דיכול אדם ליתן מתנה כפי שירצה[ג]. האחים שחלקו מטלטלים הם כלקוחות דעלמא[ד], ואם התנו ביניהם שיחלקו בשום הדיינים אפילו בשתות בטל מקח, שהדיינין ששמו ופחתו שתות או הותירו מכרן בטל[ה].

שאר דיני מקח וממכר. אין משתכרין בדבר שיש בהם חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות יתר משתות[ו], ואם מכר סחורתו מעט מעט שמין טרחו ויציאתו ומותר עליהם ירויח שתות[ז]. אסור לרמות לבני אדם במקח וממכר ואפילו דעת עכו"ם, היה יודע שהיה בממכרו מום יודיע ללוקח, ואפילו לגנוב דעתן של בריות בדברים בעלמא אסור[ח]. ואסור לחנווני להניח פירות יפות בפתחו וימכור הרעות בפנים. אסור לערב שמרים ביין ובשמן אפילו כל שהוא, אבל מוכר עם שמריו שבתוכו ואף מותר להוסיף שמריו של אותו יין אפי' שעירה לכלי[ט], או שהיה בפירות עפר או תבן או דבר אחר מוכר כמות שהוא[י], ובדיני מכר הולכין הכל כפי מנהג המדינה בענינים כאלו[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין על לאו זה.

הרא"ש, ומובא ברמ"א חו"מ סי' רכ"ז שם. **יא.** רמב"ם שם. חו"מ שם. **יב.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם ס"ל. **יג.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סכ"א. **יד.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סל"ז. **טו.** רמב"ם שם. חו"מ שם סל"ח. **טז.** רמב"ם שם פי"ד ה"א-ב. חו"מ סי' רל"א ס"כ. **יז.** חו"מ שם. **יח.** רמב"ם שם פי"ח ה"א. חו"מ סי' רכ"ח ס"ו. **יט.** רמב"ם שם פי"ח ה"ח. חו"מ שם סי"ט. **כ.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ סי' רכ"ט ס"א. **כא.** רמב"ם שם

מִצְוָה שלח

אוֹנָאַת דְּבָרִים (לא תעשה ר"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל בִּדְבָרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, יז) 'וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ' וְגוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לָתֵת שָׁלוֹם בֵּין הַבְּרִיּוֹת. וְגָדוֹל הַשָּׁלוֹם שֶׁהַבְּרָכָה מְצוּיָה בּוֹ (חינוך), וְאִם יִתְאַנֶּה חָבֵרוֹ אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים כְּשֶׁיְּוַדַּע לוֹ יִצְטַעֵר בָּזֶה הַרְבֵּה וְיִשְׁנָאֵהוּ וְלֹא יְקַבֵּל דְּבָרָיו עוֹד לְהַבָּא, וּמִתּוֹךְ צַעֲרוֹ וַחֲלִישׁוּת דַּעְתּוֹ וְלִבּוֹ עַל צָרָתוֹ יִתְפַּלֵּל מִתּוֹךְ דַּאֲגַת לִבּוֹ בְּכַוָּנָה וְנִשְׁמָע לְמַעְלָה, וְהוּא נֶעֱנָשׁ עַל זֶה, וְאִם תֹּאמַר וּמִי יוֹדֵעַ אִם נִתְכַּוַּנְתִּי לְרָעָה, לְכָךְ נֶאֱמַר (ויקרא שם)

משנה הלכות

שלח) מקור האיסור. האי 'לא תונו' דרשו חז"ל[א] 'באונאת דברים הכתוב מדבר, שהרי על אונאת ממון כבר נאמר (ויקרא שם יד) 'אל תונו איש את אחיו'[ב]. וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו וזה בממונו[ג]. ובמכילתא פרשת משפטים (פי"ג) וכן אמרו בתוספתא (ב"ק פ"ז מ"ג) 'שבעה גנבים הם, הראשון שבכולן גונב דעת הבריות', ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קל"ט).

גדרי האיסור. כיצד הוא אונאת דברים לא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים, לבן גרים זכור מעשי אבותיך, ואסור להכאיב חבירו בשום דבר, ולא לביישו[ד].

חומר האיסור ודרכי הזהירות ממנו. וכמה אזהרות וזרוזין שהזהירנו חז"ל בענין זה, והפליגו בדבר, עד שאמרו (ב"מ נח:) שלא יתלה עיניו במקח בשעה שאין לו דמים, ואפילו ברמז ראוי להזהר שלא לחרף שהוא קשה מאוד ללב הבריות, והרבה מבני אדם יקפידו עליו יותר מן הממון, הכלל כל שיש בזה צער לבריות צריך ליזהר מזה, כי הקדוש ברוך הוא יודע כל פסיעותיו ורמיזותיו והאדם יראה לעינים וה' יראה ללבב[ה], ועל זה נאמר 'ויראת מאלהיך'. ואפילו בקטנים יזהר שלא לצערן יותר מדאי, ומיהו מי שמתחיל להתקוטט עמו מותר להשיב ולא יהא כאבן שאין לו הופכין, ויהיה בשתיקתו שוה למכירים כמו למחרפים, כי התורה לא תצוה לנו אלא שלא נתחיל להתקוטט, והאמת כי

הי"ב. חו"מ שם ס"ב. **שלח) א.** ב"מ נח: ספרא בהר פרשתא ג. **ב.** רמב"ם הל' מכירה פי"ד הי"ב. **ג.** שם שם הי"ח. חו"מ סי' רכ"ח ס"א. **ד.** רמב"ם שם הי"ג-יד. ובהל' תשובה פ"ז ה"ח. חו"מ שם ס"ד-ה. חינוך. **ה.** ע"פ שמואל א טז, ז.

'וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ' הַיּוֹדֵעַ מַחְשָׁבוֹת לִבְּךָ (עיין רבינו בחיי ויקרא שם). גַּם כִּי יֵשׁ בּוֹ גֶּזֶל מַחֲשַׁבְתּוֹ, וְלִפְעָמִים גּוֹרֵם רָעָה הַרְבֵּה לַחֲבֵרוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד טַעַם אוֹנָאַת דְּבָרִים כִּי הַדִּבּוּר בּוֹקֵעַ אֲוִירִים וְשָׁט לְמַעְלָה, וְתוֹבֵעַ דִּינוֹ וְהַגָּזַר דִּין נֶחְתָּם וְיוֹצֵא, וְלָכֵן הִשְׁוָה הַכָּתוּב אוֹנָאַת דְּבָרִים לְאוֹנָאַת מָמוֹן וְעָדִיף מִגַּוֵּה, דְּמָמוֹן נִתָּן לְהִשָּׁבוֹן וְזֶה לֹא נִתָּן לְהִשָּׁבוֹן. וְדַע עוֹד כִּי מִצְוֹת הַתּוֹרָה יֵשׁ תְּלוּיוֹת בְּמַחֲשָׁבָה וְיֵשׁ בְּדִבּוּר וְיֵשׁ בְּמַעֲשֶׂה, הַחוֹטֵא בְּמַחֲשָׁבָה פּוֹגֵם בְּעוֹלָם הַשֵּׂכֶל שֶׁהוּא עוֹלָם הַמַּחֲשָׁבָה, הַחוֹטֵא בְּדִבּוּר פּוֹגֵם בְּעוֹלָם הַבִּנְיָן הַנִּקְרָא עוֹלָם הַמְּטִבָּע אֲשֶׁר מִשָּׁם כֹּחַ הַדִּבּוּר, וְהַחוֹטֵא בְּמַעֲשֶׂה פּוֹגֵם בְּעוֹלָם הַמֶּרְנָשׁ אֲשֶׁר מִמֶּנּוּ כֹּחַ הַמַּעֲשֶׂה (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תצד באריכות).

ב"מ נח: רמב"ם הל' מכירה פי"ד, ספר המצוות ל"א תעשה רנ"א, סמ"ג ל"אוין קע"א, סמ"ק סי' קכ"ב, חושן משפט סי' רכ"ח.

מִצְוָה שלט

וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת (לא תעשה ר"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְכֹּר שָׂדֶה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְצְמִיתוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, כג) 'וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת'.

משנה הלכות

מי שאינו בעל קטטה לא יחרפוהו בני אדם זולתי השוטים הגמורים ואין לתת לב על השוטים, ומיהו יש כת החסידים שאינם משיבין לחרופיהן דבר פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדאי, ועליהם אמרו רז"ל (שבת פח:) 'הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין עליהם הכתוב אומר (שופטים ה, לא) 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ואפילו בקטנים שאסור לצערם[ו], ואין לוקין עליו, וכמה מלקיות בלי רצועה של עגל יש ביד האדון המצוה על זה[ז].

שלט) גדרי האיסור. קיום המצוה, המוכר שדהו בארץ ישראל והתנו ביניהם שיתקיים מכרם לעולם עברו על לאו זה, אף על פי שאין התנאי מועיל והיובל מפקיעו בעל כרחו, שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. ונאמר לאו זה על הארץ שנתחלקה לשבטים, אלו דברי הרמב"ם ז"ל[א].

ו. עיין במנחת חינוך שכתב שכן נראה מדברי השו"ע בחו"מ סי' ת"כ סל"ז. ז. עיין בחינוך. **שלט) א.** רמב"ם

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאֵר הַקְּרָא (שם) 'כִּי לִי הָאָרֶץ', וְאֵיךְ יִמְכֹּר הָאָדָם מַה שֶּׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְרַצָּה הַלּוֹקֵחַ לְשַׁלֵּם לַמּוֹכֵר עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, מִכָּל מָקוֹם אֵינוֹ מִקָּח וְאִי עֲבַד לָא מְהַנֵּי, כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא נָתַנוֹ לוֹ עַל תְּנַאי זֶה לְמָכְרוֹ וַהֲוֵה כְּלוֹקֵחַ גְּזֵלָה, וְאַף שֶׁאֵינוֹ מִקָּח מִכָּל מָקוֹם לוֹקֶה מִשּׁוּם דַּעֲבַר אַמֵּימְרָא דְּרַחֲמָנָא, וְאִם תֹּאמַר כְּבָר הֶחֱזִיק בָּהּ הַמּוֹכֵר וַהֲרֵי הוּא שֶׁלּוֹ וְיָכוֹל לְמָכְרָהּ, חֲזָקָה בְּטָעוּת הוּא כִּי לֹא נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, 'כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי' (ויקרא שם) לְפִי שֶׁאֲנִי חַי וְקַיָּם לָעַד

משנה הלכות

והרמב"ן ז"ל[ב] חולק ומפרש לאו זה שלא למכור הארץ לעכו"ם שיחזיק בה לעולם, אבל הישראל יחזיר. והמוכר שדהו לסכום שנים כגון לשישים שנה או פחות או יותר אינו חוזר ביובל, שאינו חוזר ביובל אלא שדה הנמכר לעולם או נמכר סתם שאז שניהם עוברים בלאו ויוצא ביובל[ג], אבל כל זמן שמזכירים סכום שנים אין זה לצמיתות[ד].

אכילת שתי תבואות. והמוכר שדה אחוזתו שתי שנים ראשונים אסור לגואלו ואפילו שניהם רוצים, ואפילו התנו שיחזור בתוך שתי שנים בטל התנאי דגזירת הכתוב הוא, וצריך להיות שתי שנים מעת לעת[ה]. וצריך הלוקח לאכול ממנו שתי תבואות בשני שנים, היה שנת שידפון וירקון אינו עולה מן המנין[ו], הניחה הלוקח בורה ולא אכל איהו דאפסיד אנפשיה[ז]. מכרה שנה קודם היובל אוכל שנה אחת אחר היובל[ח], ויוצא מיד שהיובל כבר הפקיעו, ושנת היובל או השמיטה אינו עולה מן המנין דאינו שנת תבואה[ט]. מכר האחד לשני ושני לשלישי, הראשון פודה בשני למכירתו כי הכל לטובת בעל הקרקע[י].

גרעון כסף. לא היה לו מעות לפדותו אסור למכור שדהו אחרת לפדותו[יא], אלא פודהו בגרעון כסף אם יש לו או ביד קרוב לגאול, ומחשב לפי השנים עד היובל[יב]. השביחה השדה בינתיים גואל כפי המכר, ואם השביחה הלוקח השבח ללוקח[יג].

שאר פרטים. האחין שחלקו לקוחות הן לדעת הרמב"ם[יד]. ירושת הבעל אינה חוזרת ביובל[טו]. הבכור והמייבם אשת איש יוצא ביובל[טז]. מכרה בשנת היובל עצמה אינה מכר וחוזרין הדמים[יז]. ובמנחת חינוך נסתפק במוכר לס' שנים והשני מכר לאחר סתם אם יוצאה ביובל מהשני לראשון, ולעניות דעתי פשוט מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו אף השני מכר לאחר כל זכות

הל' שמיטה פי"א ה"א. **ב.** ויקרא כה, כג. ובספר המצות לא תעשה רכ"ז. **ג.** רמב"ם שם ה"ב. **ד.** עיין מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ט. **ו.** שם ה"י. **ז.** שם הי"א. **ח.** שם הי"ב. **ט.** מנחת חינוך. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם הי"ז. **יב.** שם ה"ד. **יג.** שם הט"ז. **יד.** שם ה"כ. **טו.** שם הכ"א. **טז.** שם ה"כ. **יז.** שם הי"א.

וְאַתֶּם הוֹוִים וְנִפְסָדִים 'עִמָּדִי', כְּלוֹמַר בְּעֶרְכִּי אַתֶּם 'גֵּרִים', וּבְעֶרְכְּכֶם אַתֶּם 'תּוֹשָׁבִים', וּמִכָּל מָקוֹם 'הָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רב). וְדַעַת הָרַמְבַּ"ן זַ"לִ"ח דְּלָאו זֶה בָּא לְהַזְהִיר שֶׁלֹּא לִמְכֹּר הָאָרֶץ לְגָוֹי שֶׁיַּחֲזִיק בָּהּ לְעוֹלָם, אֲבָל לְיִשְׂרָאֵל יַחֲזִיר וְאֵין כָּאן מַלְקוֹת, וְאִם הִתְנָה עִם הַגּוֹי לְהַחֲזִירָהּ מֻתָּר לְמָכְרָהּ לוֹ (חינוך).

ב"מ עט. רמב"ם הל' שמיטה פי"א, ספר המצוות לא תעשה רכ"ז, סמ"ג לאוין רע"ה.

מִצְוָה שמ

לְהָשִׁיב הַשָּׂדוֹת בַּיּוֹבֵל (מצות עשה קל"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָשִׁיב בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל לְבַעֲלֵיהֶן הָרִאשׁוֹנִים כָּל מִינֵי קַרְקַע, וּבַיִת בִּכְלָל, בְּלֹא כֶּסֶף וּבְלֹא מְחִיר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כה, כד) 'וּבְכֹל אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם גְּאֻלָּה תִּתְּנוּ לָאָרֶץ'.

משנה הלכות

שבידו, ובודאי שאינו חוזר, ועיין בחינוך (מצוה ש"מ) במכר בית בבתי ערי חומה ומכר ראשון לשני בתוך השנה מונין לראשון, שהראשון מכר לשני כל זכות שתבוא לידו, ואילו עמד שנה שלימה ביד הראשון כבר היתה מוחלטת, עיין שם והכי נמי בזה, ועוד דליכא 'ושב לאחוזתו' (ויקרא כה, כז). ונוהג בארץ ישראל בזמן שבני ישראל יושבים עליה בזכרים ונקבות, ולענין מלקות תלוי במחלוקת[יט].

שמ) הגדרת המצוה. הלוקח שדה ולא פדאוהו הבעלים, או לוקח בית בעיר שאינה מוקפת חומה ולא פדאוהו הבעלים, והגיע שנת היובל מצות עשה על הלוקח להשיבו לבעלים בלא שום תשלומי כסף[א]. והמוכר בית בתוך עיר מוקפת חומה בארץ ישראל אם רוצה גואל אותו מיד ועד י"ב חודש מעת לעת[ב], ואם לא פדאו מוחלטת ביד הלוקח לעולם[ג].

דיני הפדיון. וכשהוא פודהו אינו גורע מן הדמים כלום[ד], ואף על פי שהוא ריבית שזה דר בביתו משך הזמן בלי תשלומין התורה התירה כן[ה]. ואסור ללות מעות ולגאול, ואינו גואל לחצאין, אבל מוכר שדה

יח. ספר המצוות לא תעשה רכז. **יט.** לדעת החינוך להרמב"ן אינו לוקה ולרמב"ם לוקה, אך לדעת המשנה למלך אף לרמב"ם אינו לוקה, עיין במנחת חינוך. **שמ) א.** רמב"ם הל' שמיטה פי"א ה"ה, ושם פי"ב ה"י. **ב.** שם פי"ב ה"א. **ג.** שם ה"ד. כסף משנה שם ה"א. **ד.** רמב"ם שם ה"א. **ה.** חינוך סוף מצוה שמ"א ע"פ ערכין לא.